

1500745-63.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... com ar condicionado, já foi condenado por tráfico. Quanto aos fatos, negou sua autoria. Disse que não sabia que o carro era roubado. No dia, estava na Praça Redonda quando seus amigos passaram e eles saíram com o veículo, mas em nenhum momento foi dito ao interrogando que o carro era roubado. Luis Guilherme estava dirigindo o veículo, pois Tiago estava bêbado. Não sabe quem era o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500745-63.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500745-63.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2139547/2021 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 18073933 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 1516/21/508 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 1525/21/508 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2139547 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 1516/21/508 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 1525/21/508 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS GUILHERME FREIRE e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

LUIS GUILHERME FREIRE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, e CARLOS ALBERTO DE SOUZA e MARLO TOLEDO RAMOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 180, "caput" do Código Penal.

Consta que, no dia 21 de maio de 2021, nesta cidade e comarca de Caçapava, LUIS

GUILHERME FREIRE, agindo previamente ajustado e nutrindo identidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, cada um deles fazendo sua a ação do outro, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, o veículo da marca Peugeot 307 16 FX PR, preto, placas EPL1G39, e diversos bens que havia em seu interior, quais sejam, um berço portátil; uma mochila preta, contendo aparelho de medição de pressão arterial; uma mochila bege de bebê, contendo roupas, brinquedos e documentos; diversos documentos pessoais; cartões bancários; molho de chaves; dispositivos de controle remoto de portão e a quantia de R\$ 10,00 em dinheiro, pertencentes à vítima Bruna Pavret Todorow, tendo o crime se consumado.

Consta, outrossim que, após o roubo supracitado, entre a noite do dia 21 de maio e a madrugada do dia 22 de maio de 2021, na comarca de São José dos Campos/SP, CARLOS ALBERTO DE SOUZA, MARLO TOLEDO RAMOS, e Thiago Ferreira (falecido), agindo previamente ajustados e nutrindo identidade de desígnios, cada um deles fazendo sua a ação do outro, na exata medida da norma de extensão esculpida no art. 29 do Código Penal, transportaram e conduziram o supracitado veículo, coisa que sabiam ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2021 (fls. 286/287) e ratificado seu recebimento em 17 de novembro de 2021 (fls. 370/372).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 319 - Luis Guilherme; fls. 321 Carlos e fls. 401 - Marlo) e apresentaram respostas à acusação (fls. 274/275 - Carlos; fls. 325 - Luis Guilherme e fls. 341/344 - Marlo).

Em audiência, foi concedido ao réu MARLO TOLEDO RAMOS o benefício da suspensão condicional do processo, devidamente homologado por esse juízo a fls. 505/506.

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foram ouvidas três testemunhas de acusação, uma de defesa, bem como foram interrogados os réus LUIS GUILHERME FREIRE e CARLOS ALBERTO DE SOUZA. Em debates orais, o Parquet pugnou pela condenação do réu LUIS GUILHERME pelo crime de roubo e a absolvição de CARLOS ALBERTO no tocante ao crime de receptação, enquanto as Defesas requereram a absolvição de ambos os acusados.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2 e 206), Boletim de Ocorrência (fls. 3/13, 46/52, 138/140 e 192/205), Auto de Reconhecimento (fls. 54, 214), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 55/56, 218/221) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria desponta nítida e indubitosa, ao menos em relação ao crime de roubo imputado ao acusado LUIS GUILHERME.

Em interrogatório judicial, LUIS GUILHERME FREIRE disse que tem 35 anos, é casado, tem filhos, trabalhava como ajudante de pedreiro, já foi condenado por roubo. Quanto aos fatos, negou a prática do roubo. Disse que, um dia anterior, estava trabalhando no Bairro Urbanova em São José dos Campos. Saiu às 16hs do trabalho, foi pra casa, tomou um banho e depois foi dormir. Por volta das 18hs, saiu de casa e foi ao bar do Mi em Santana. Por volta das 22hs, saiu do estabelecimento, quando Tiago passou de carro e o convidou para dar uma volta. Como ambos estavam bêbados, o interrogando pediu para pilotar o veículo; foram para o Bairro Alto de Santana, onde permaneceram até uma hora da manhã bebendo. Como Tiago estava bêbado, o interrogando voltou dirigindo até pararem em uma Praça em Santana, onde encontraram Marlo e Carlo Alberto tomando cerveja. Depois, resolveram ir pra Zona Sul e colocaram Tiago no banco de trás, pois ele estava bêbado; Carlos sentou ao seu lado e Marlo atrás. Foram à Sant Cruz na Avenida Nelson Dávila, mas, enquanto se deslocavam sentido Anel Viário, uma viatura pediu para pararem o veículo. O interrogando estacionou o carro perto da Coop. Os agentes pediram para descenderem e todos descenderam do automóvel, mas Tiago acabou ficando enroscado no cinto foi atingido por três disparos por um policial. Negou ter se envolvido no crime de roubo do veículo. Quanto ao reconhecimento da vítima e à versão dada pelos policiais militares em juízo de que confessou informalmente o roubo, disse que Tiago não estava armado e que os policiais forjaram o armamento após alvejá-lo com disparos de arma de fogo, propondo um acordo ao interrogando para que se

silenciasse, com o que não concordou. Sempre foi confesso em relação aos seus delitos no passado. Não sabe o motivo pelo qual a vítima o reconheceu. Negou ter praticado o roubo e isso é provado pelas imagens. Tiago também conhecia Carlos Alberto e Marlo há muito tempo. Foi o interrogando quem convidou Carlos Alberto e Marlo para saírem de carro. Tiago não falou nada sobre a origem do carro ao interrogando. Não estava de blusa preta; estava de blusa azul clara na data dos fatos. Não foi informado que seria submetido a reconhecimento pessoal na delegacia de polícia. Esclareceu que pegou o carro de carona e saiu com Guilherme. Pelas filmagens, o roubador estava de blusa bege, mas não deu para ver se estava com máscara. Não sabe o que Tiago fazia com um carro roubado na data dos fatos, mas era de seu conhecimento que ele fazia rolo com veículos.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado CARLOS ALBERTO DE SOUZA disse que tem 34 anos, é solteiro, não tem filhos, trabalhava fazendo bicos com ar condicionado, já foi condenado por tráfico. Quanto aos fatos, negou sua autoria. Disse que não sabia que o carro era roubado. No dia, estava na Praça Redonda quando seus amigos passaram e eles saíram com o veículo, mas em nenhum momento foi dito ao interrogando que o carro era roubado. Luis Guilherme estava dirigindo o veículo, pois Tiago estava bêbado. Não sabe quem era o responsável pelo automóvel, tampouco perguntou quem era o dono do veículo, mas Tiago sempre teve carro. Seus amigos o convidaram para sair. O depoente estava sentado do lado do passageiro. Possui uma perna só.

O réu MARLO TOLEDO RAMOS não foi interrogado, pois a ele foi concedido o benefício da suspensão condicional do processo, devidamente homologado a fls. 505/506.

A negativa de autoria do réu LUIS GUILHERME em relação ao crime de roubo não encontra amparo probatório e contrasta veementemente com a narrativa da ofendida BRUNA PAVRET TODOROW e dos policiais militares.

Com efeito, a vítima BRUNA PAVRET TODOROW, em solo policial (fls. 53), declarou ao delegado de polícia que, “na data de 21 de maio do corrente ano estava no interior de seu veículo quando foi abordada por dois indivíduos sendo um branco, magro de altura aproximada 1,76m, trajando calça jeans e moleton azul claro e outro pardo, gordo, mais baixo, trajando roupa escura e estes, mediante ameaça, anunciaram assalto subtraindo o veículo Peugeot 307, placas EPL 1G39, de propriedade da declarante e demais pertences, conforme relacionado no Registro de Ocorrência 1126, 2021, elaborado na Delegacia de Caçapava; Que nesta data por volta das 07:50 horas Policiais Militares entraram em contato com a declarante através de telefone e informaram que seu veículo havia sido localizado na cidade de São José dos Campos, solicitando que a declarante comparecesse no Plantão Policial; No Plantão Policial a declarante realizou reconhecimento pessoal dos indivíduos presos pelos Policiais Militares RECONHECENDO SEM SOMBRA DE DÚVIDAS o indivíduo qualificado como LUIS GUILHERME FREIRE, como sendo um dos indivíduos que lhe abordou anunciando o roubo, inclusive, no momento do reconhecimento, o mesmo trajava a mesma roupa usada na abordagem, ou seja, calça jeans e blusa de moleton de cor azul clara”.

Consigne-se que “no campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (TJSP - Apelação Criminal n.º 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

Ainda: “no geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM. - Ap. n. 1.047.937/5 - São Paulo - 15ª Câmara - rel. Juiz Carlos Biasotti - j. em 03/04/97 - v.u), consistindo a “pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto” (RT 739/627).

O firme reconhecimento extrajudicial da ofendida foi confirmado pelos testemunhos dos policiais militares MICHEL FREDERICO VERRI MACHADO e CHARLES ROCHA.

O agente militar MICHEL FREDERICO VERRI MACHADO, em juízo, asseverou que estavam em patrulhamento durante a madrugada em vista a veículos roubados, quando se depararam com o veículo Peugeot que havia sido objeto de roubo na madrugada. Após ser dado sinal de parada, o automóvel empreendeu fuga, mas foi abordado por sua guarnição

próximo ao supermercado Coop. O motorista, o passageiro da frente e o de trás do passageiro se entregaram, mas, durante a aproximação do veículo, um quarto passageiro, sentado atrás do banco do motorista, desembarcou atirando, o que fez com o que o depoente reagisse e o acertasse com disparos de arma de fogo. Na delegacia, a vítima compareceu e reconheceu o réu Tiago e o motorista Luis Guilherme como autores do roubo. O motorista também confessou informalmente aos policiais ter sido um dos autores do roubo. A vítima foi enfática em dizer que os indivíduos presos estavam com as mesmas vestes. Não indagaram Carlos Alberto e Marlo o que ele estava fazendo no carro. Luis Guilherme e Marlo não disseram o que Carlos Alberto fazia no carro. O réu Carlos Alberto, pessoa com deficiência, estava como passageiro no banco da frente, junto do condutor Luis Guilherme. Recorda-se da vítima ter se lembrado da máscara utilizada por Guilherme, suas vestes, além de tê-lo reconhecido. A vítima também reconheceu a blusa de Tiago. Além disso, Luis Guilherme confessou informalmente a prática do roubo.

A corroborar, o policial militar CHARLES ROCHA, sob o crivo do contraditório, confirmou que, no dia, estavam em patrulhamento por uma avenida quando passaram a acompanhar uma viatura em perseguição a um veículo Peugeot produto de roubo quando, próximo ao Supermercado Coop, o veículo parou, de onde desembarcaram três indivíduos que se entregaram. No entanto, ao se aproximarem do automóvel, um quarto indivíduo saiu do veículo e atirou contra a guarnição, o que fez com que repelissessem a injusta agressão. Posteriormente, a vítima reconheceu também pelas vestes o indivíduo morto, assim como pela máscara e pessoalmente o condutor do veículo de nome Luis Guilherme. Além do reconhecimento efetuado pela ofendida, o réu Luis Guilherme confessou informalmente a prática do roubo. Não se recorda o que Marlo e Carlos Alberto disseram o que faziam no veículo. Não se recorda qual foi a veste foi reconhecida pela vítima. Não se recorda de ter acompanhando o reconhecimento de Luis Guilherme no dia dos fatos, tampouco se o réu estava representado por advogado no dia.

O agente militar VANDER DA SILVA, sob o crivo do contraditório, disse que os réus Carlo e Marlo, ao serem abordados no veículo roubado, disseram que estavam indo a um baile funk na região sul de São José. Ambos disseram, outrossim, que eram amigos de Luis Guilherme e moradores da mesma região.

Nada há nada que infirme a palavra dos policiais militares MICHEL FREDERICO VERRI MACHADO, VANDER DA SILVA e CHARLES ROCHA, tampouco razões para se duvidar da lisura da ação policial, contra a qual não foi comprovada qualquer causa de suspeição ou inidoneidade.

Conforme a jurisprudência, o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Ainda: "Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP - Apelação Criminal nº 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

A testemunha de defesa WILLIAN DE SOUZA BRANDÃO, em juízo, disse que esteve com Carlos Alberto no dia 22 de maio de 2021. Disse que encontrou o réu Carlos Alberto na Praça e tomaram uma cerveja. O depoente resolveu ir embora, até que apareceu um carro preto no local, porém, não sabe dizer se Carlos ingressou no veículo. Não viu Carlos sendo convidado a adentrar no veículo, pois foi embora. Não sabe quem era o motorista do carro preto; não conhece Luis Guilherme. Acredita que Carlos foi dar um rolê. Isso aconteceu por volta das 2h30 e 3horas da manhã.

Portanto, restou demonstrado que, no dia 21 de maio de 2021, por volta das 19h50, na Rua Dr. José de Moura Resende, altura do nº 375, Jardim Maria Odete, nessa comarca de Caçapava/SP, LUIS GUILHERME FREIRE, agindo previamente ajustado supostamente com o falecido Thiago Ferreira, subtraiu, mediante grave ameaça, o veículo da marca Peugeot 307 16 FX PR, preto, placas EPL1G39 e diversos bens que

havia em seu interior pertencentes à vítima Bruna Pavret Todorow.

Com efeito, apurou-se que, na data e local mencionado, a vítima Bruna estava com seu veículo estacionado defronte à residência de seu sogro, juntamente com seus dois sobrinhos e seu filho bebê, quando LUIS GUILHERME e mais um indivíduos aproximaram-se do automóvel e anunciaram o assalto, subtraindo o veículo e demais bens descritos na denúncia.

Horas mais tarde, em São José dos Campos, ainda na posse dos bens roubados, LUIS GUILHERME uniu-se com CARLOS ALBERTO, MARLO e também com o falecido Thiago e passaram a transportar e conduzir o automóvel pelas vias públicas daquela cidade. Consoante as testemunhas MICHEL FREDERICO VERRI MACHADO, VANDER DA SILVA e CHARLES ROCHA, na madrugada do dia 22 de maio de 2021, por volta das 05h00, na Av. Bacabal, Parque Industrial, em São José dos Campos, cruzaram com aludido automóvel, constatando tratar-se de produto de roubo, razão pela qual resolveram abordá-lo, porém, os denunciados tentaram se evadir.

No entanto, de acordo com os agentes estatais, o automóvel foi interceptado, oportunidade em que, sem ofertar resistência, saíram de seu interior os réus LUIS GUILHERME, CARLOS e MAGNO. Thiago, porém, permaneceu no banco de trás, mas, no momento em que os policiais se aproximaram do veículo, brandiu uma pistola que trazia consigo e efetuou um disparo, sendo prontamente repellido com três disparos, que resultaram em lesões corporais que foram a causa de sua morte.

A autoria delitiva de LUIS GUILHERME no crime de roubo é inconteste.

Ora, o acusado LUIS GUILHERME foi surpreendido na posse do veículo roubado poucas horas após o delito patrimonial em circunstâncias um tanto quanto suspeitas, já que tentou se evadir da ação policial sem qualquer justificativa plausível.

Anote-se que a apreensão da res furtiva em poder do réu acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Todavia, é difícil acreditar na justificativa apresentada por LUIS GUILHERME para a condução do veículo roubado, despontando-se evidente sua autoria no roubo do automóvel, mormente porque reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima em solo policial (fls. 54).

Ademais, o réu LUIS GUILHERME foi preso na companhia de um dos suspeitos de ter praticado em comparsaria o delito de roubo, o falecido TIAGO FERREIRA, igualmente reconhecido pela vítima e morto em confronto pela polícia após supostamente reagir a abordagem.

Além do firme reconhecimento do acusado pela vítima, da proximidade temporal em relação ao delito patrimonial e da falta de justificativa razoável de LUIS GUILHERME para a posse do bem, é de se considerar que os policiais militares MICHEL FREDERICO VERRI MACHADO e CHARLES ROCHA foram enfáticos em dizer que LUIS GUILHERME confessou informalmente a prática do delito de roubo.

Todavia, quanto ao crime de receptação, não há comprovação de que o réu CARLOS ALBERTO soubesse que o veículo roubado conduzido por LUIS GUILHERME era produto de ilícito.

O policial VANDER DA SILVA disse que CARLOS ALBERTO e MARLO narraram que iriam a um baile funk, fato que se afigura verossímil, já que era madrugada e ambos foram vistos pela testemunha de defesa WILLIAN DE SOUZA BRANDÃO conversando em uma praça antes de embarcar em um veículo preto.

Portanto, ao que consta de comprovado, CARLOS ALBERTO estava na Praça, conversando com amigos, quando um conhecido chegou de carro e o convidou para darem uma volta, não havendo a certeza necessária de que tivesse plena ciência da origem espúria do automóvel.

Desse modo, havendo dúvidas em relação ao dolo, impõe-se a absolvição de CARLOS ALBERTO pelo delito de receptação que lhe foi imputado, bem como a condenação de LUIS GUILHERME pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal e na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, reputo dentro dos padrões de normalidade a culpabilidade do acusado LUIS GUILHERME, nada extraordinária para o crime praticado. Porém, verifico que o réu LUIS GUILHERME

é portador de maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, já que condenado pela contravenção do artigo 21 da LCP nos autos de nº 5783-79.2017.826.0356 e por furto qualificado nos autos de nº 737703-32.2006.8.26.0577 (fls. 480/485), razão pela qual fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do no mínimo legal, ensejando as reprimendas provisórias de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Anoto, pela pertinência, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado como maus antecedentes apenas as condenações definitivas que não caracterizam reincidência, seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançada em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja finalmente pelo fato de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito.

“O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes” (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015).

Ademais, conforme anotado pelo i. desembargador XISTO RANGEL, no julgamento da apelação criminal nº 1500540- 91.2018.8.26.0535, proferido em 19/02/2020, pela 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, “ao empregar a expressão maus antecedentes, o legislador não estava se referindo às condenações criminais que antecederiam no tempo a prática dos fatos cuja reprimenda se esteja dosando; cuidar-se-iam, antes, de “circunstâncias sociais de cunho negativo”, cuja existência deve preceder logicamente não o momento da prática delituosa, mas a ocasião da prolação da sentença penal pelo Juiz de Direito”.

Na segunda fase de fixação da pena, ausentes circunstâncias atenuantes. Porém, presentes as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I e inciso II, alínea j do Código Penal. O acusado é birreincidente por roubo, vez que condenado criminalmente nos autos de n.º 36084-30.2014.8.26.0577 e 2563-26.2016.8.26.0577 (fls. 480/485). Além disso, praticou o delito por ocasião de calamidade pública provocada pela pandemia do novo coronavírus. Deste modo, majoro a pena em 1/4 (um quarto), perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, incisos II do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena do crime em 1/3 (um terço), resultando no total definitivo de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa.

Inexistente nos autos elementos no que tange à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

O réu LUIS GUILHERME deverá cumprir a pena de reclusão em regime inicial fechado, uma vez que o crime praticado é grave e coloca em risco a sociedade, sendo necessária uma resposta estatal mais severa para assegurar a ordem pública.

Como é cediço, o roubo é delito grave que atormenta a população ordeira e operosa, intranquilizando os homens de bem. Logo, o regime mais gravoso, na hipótese sub judice, é o mais adequado; afinal, quem se envolve em tal crime demonstra periculosidade incompatível com a fixação de regime mais brando.

Nesse sentido: “A concessão de regime aberto ou semi-aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações” (crime de roubo - apelação 644.523/8, da Comarca de São Paulo, 1ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, relator Silva Rico).

Além disso, LUIS GUILHERME ostenta maus antecedentes e é birreincidente por roubo, o que justifica a fixação de regime do regime fechado para suficiente prevenção e repressão do delito.

Considerando-se o montante da pena aplicada ao réu LUIS GUILHERME, sua reincidência e maus antecedentes, bem como que o delito foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no artigo 44 do Código Penal. Porque, também, não preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, em especial aquele previsto no caput do referido artigo, inviável a suspensão condicional da pena.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação penal e, em consequência: a) CONDENO o réu LUIS GUILHERME FREIRE às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (dezesete) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II do Código Penal; b) ABSOLVO o réu CARLOS ALBERTO DE SOUZA da prática do crime previsto no artigo 180, caput do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em observância a redação do artigo 387 do Código de Processo Penal (dada pela Lei n.º 12.736/12), verifico que o réu LUIS GUILHERME se encontra preso desde 22 de maio de 2021 e, portanto, não cumpriu provisoriamente a fração de 30% (trinta por cento) da pena aplicada (Lei n.º 7210/84, art. 112, inciso IV) para fazer jus a detração. Ademais, entendo que sua colocação em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente, em razão de outro processo, cabendo ao juízo das execuções proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos. 66, inciso III, alínea "a" e 111, da Lei nº 7.210/84.

Porque não preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Nego ao réu LUIS GUILHERME o direito de recorrer em liberdade, pelas razões supracitadas para o decreto da prisão preventiva.

Servirá a presente sentença, por cópia assinada digitalmente, como ofício para a comunicação da condenação à unidade prisional em que recolhidos provisoriamente os réus, a fim de viabilizar a imediata transferência para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena corporal.

Diante a absolvição do réu CARLOS ALBERTO DE SOUZA, revogo a prisão cautelar e, por conseguinte, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, com urgência.

O réu LUIS GUILHERME deverá arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual nº 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) se o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado para defesa do réu, observando-se os critérios estabelecidos no convênio entre a OAB e a Defensoria Pública; (v) notifique-se o réu para pagamento da pena de multa; (vi) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal, independente de nova intimação.

P.I.C.

Caçapava, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA